LAVOROFACILE

Guida pratica TFR e preavviso

I controlli da fare e le fonti da consultare

Informazioni da verificare e adattare al proprio caso.

Questa guida è informativa e non sostituisce consulenza legale, fiscale o previdenziale. Regole e situazioni possono cambiare: verifica sempre i tuoi documenti e chiedi assistenza a sindacato, patronato o professionista.

1. DOVE SI TROVA IL TFR E QUANDO ARRIVA?

Inizia distinguendo il TFR rimasto nel regime ordinario dalle quote destinate a un fondo pensione. Per il fondo, chiedi direttamente al gestore quali prestazioni o riscatti sono disponibili e con quale procedura: il pagamento alla fine del rapporto non va dato per automatico.

Per la quota nel regime ordinario verifica a chi chiedere, il contratto e il CCNL applicato. Non c'è una scadenza unica di 30 o 45 giorni valida per tutti. Nel pubblico impiego possono applicarsi regole e tempi specifici: chiedi informazioni all'ente o all'INPS competente.

Se la scadenza applicabile sembra trascorsa, chiedi per iscritto un prospetto e una risposta sui tempi di liquidazione. Conserva copia e prova della consegna. La spettanza di interessi, rivalutazione e ulteriori azioni va verificata nel caso concreto: un sollecito non garantisce automaticamente il pagamento.

2. DOCUMENTI UTILI DA RACCOGLIERE

- Contratto individuale e indicazione del CCNL e del livello.
- Comunicazione di cessazione e ricevuta delle eventuali dimissioni telematiche.
- Cedolini, conteggi di fine rapporto ed eventuali pagamenti già ricevuti.
- Documentazione sulla destinazione del TFR e comunicazioni del fondo, se c'è.
- Eventuali richieste e risposte precedenti, con prova dell'invio e della consegna.

3. DIMISSIONI E PREAVVISO

Per molti rapporti privati le dimissioni vanno comunicate con la procedura telematica del Ministero del Lavoro, direttamente con SPID o CIE oppure tramite un soggetto abilitato. Le lettere del pacchetto non sostituiscono la procedura. Sono previste eccezioni e procedure diverse, per esempio per lavoro domestico, pubblico impiego e casi soggetti a convalida presso l'Ispettorato.

Nel modulo telematico ordinario, la decorrenza è il primo giorno successivo alla fine del rapporto. La revoca è prevista entro sette giorni dalla trasmissione, secondo le regole del servizio; controlla subito la ricevuta e le istruzioni.

Durata e decorrenza del preavviso dipendono dal CCNL, dall'inquadramento e dalla situazione. Se non lo rispetti, verifica le conseguenze economiche applicabili. Le dimissioni per giusta causa richiedono una valutazione dei fatti: non presumere che NASpI o indennità di preavviso siano automatiche.

4. SE IL DATORE DI LAVORO È INSOLVENTE

Il Fondo di garanzia INPS può intervenire per il TFR e, nei limiti previsti, per alcuni crediti relativi agli ultimi tre mesi, se ricorrono i requisiti.
Le condizioni e i documenti cambiano a seconda della procedura e del datore di lavoro. La sola chiusura dell'azienda non assicura il pagamento automatico.
Chiedi a un patronato o a un legale di verificare la tua situazione e l'iter.

5. PRIMA DI INVIARE UN MODELLO

Compila solo informazioni vere, controlla il destinatario e scegli un recapito verificato. Non allegare dati sensibili non necessari. Chiedi assistenza per adattare il testo e scegliere la modalità di invio, anche per conservare la prova della consegna. I modelli non assicurano l'esito della richiesta.

FONTI ISTITUZIONALI DA CONSULTARE

- Ministero del Lavoro: servizio «Dimissioni volontarie» su lavoro.gov.it.
- Ministero del Lavoro: informazioni sulla previdenza complementare.
- INPS: scheda «Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro» su inps.it.
- COVIP: informazioni su fondi pensione e posizione individuale su covip.it.
- Contratto collettivo applicato e regolamento dell'eventuale fondo pensione.